

Số. 144/SNNMT-ĐCKS

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 1 năm 2026

V/v thu hồi khoáng sản đối với khối lượng
đất dôi dư từ hoạt động cải tạo, xây dựng
công trình trên đất ở, đất nông nghiệp

Kính gửi: UBND các xã, phường, đặc khu.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Văn bản của nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đề nghị hướng dẫn thực hiện thu hồi khoáng sản theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 đối với các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng có phát sinh đất dôi dư trên địa bàn.

Sau khi xem xét nội dung Văn bản của các địa phương, căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, ngày 30/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì mời các phòng, đơn vị và địa phương có liên quan làm việc. Qua kết quả cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

(1) Lĩnh vực đất đai và môi trường, pháp luật không có quy định, thủ tục liên quan đến trường hợp san gạt, cải tạo mặt bằng đối với các loại đất (bao gồm cả đất nông nghiệp).

(2) Đối với lĩnh vực khoáng sản, hiện nay, Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã có hiệu lực, trong đó đã quy định cụ thể về hoạt động thu hồi khoáng sản.

2.1. Trường hợp không phát sinh đất dôi dư:

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện san gạt, cải tạo mặt bằng trên diện tích đất hợp pháp để phục vụ sản xuất nông nghiệp, không có hoạt động thu hồi hoặc vận chuyển đất đá ra ngoài khu vực thì không phải thực hiện thủ tục về khoáng sản.

UBND xã, phường, đặc khu hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở, rửa trôi đất theo thẩm quyền.

2.2. Trường hợp có phát sinh đất dôi dư:

- Theo quy định tại khoản 26 Điều 2 của Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024:

“26. Thu hồi khoáng sản là hoạt động kết hợp nhằm lấy được khoáng sản trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc các hoạt động khác theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận”.



- Về đối tượng được xem xét thu hồi khoáng sản, tại điểm d khoản 1 Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân được xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong các trường hợp sau đây:

d) Người sử dụng đất thực hiện cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp được phép thu hồi khoáng sản nhóm III, nhóm IV từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp;”

- Nguyên tắc thu hồi khoáng sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024:

“2. Việc thu hồi khoáng sản tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên và phải bảo đảm nguyên tắc sau đây:

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, người sử dụng đất chỉ được thu hồi khoáng sản khi bắt buộc phải san gạt, đào đắp bề mặt địa hình tạo mặt bằng xây dựng các hạng mục của công trình đó.”

- Việc thực hiện thu hồi khoáng sản theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024:

“4. Trường hợp thu hồi khoáng sản nhóm II, nhóm III hoặc nhóm IV quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Được sử dụng khoáng sản để phục vụ cho xây dựng công trình hoặc các hạng mục công trình của dự án, đề án, phương án đó;

b) Được cung cấp cho công trình, dự án khác.

5. Tổ chức, cá nhân thu hồi khoáng sản phải đăng ký hoạt động thu hồi khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều này”.

- Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản được quy định tại khoản 1 Điều 96 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ:

“1. Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản.”

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP, cụ thể:

“1. Tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản không thuộc đối tượng quy định tại Điều 97 của Nghị định này phải gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- a) Bản đăng ký thu hồi khoáng sản (bản chính);
- c) Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có) đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng sản (bản sao y);

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản

a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị thu hồi khoáng sản và kiểm tra tại thực địa;

b) Trong thời hạn không quá 25 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định về khối lượng khoáng sản thu hồi, phương pháp thu hồi, kế hoạch thu hồi và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Trường hợp thu hồi khoáng sản nhóm I, nhóm II trong diện tích thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản (nằm ngoài diện tích khu vực khai thác) thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ;

c) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc quy định tại điểm b khoản này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản;

d) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, ký giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp không cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

đ) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định, thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để phối hợp quản lý, giám sát thực hiện. Tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu trước khi nhận giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản;



e) Trường hợp hồ sơ phải bổ sung, hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản bổ sung, hoàn thiện. Thời gian tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.”

- Các biểu mẫu áp dụng theo Phụ lục III Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể:

+ Bản đăng ký thu hồi khoáng sản đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng sản (Mẫu số 03);

+ Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu số 06).

Trên cơ sở các quy định nêu trên, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ từng trường hợp cụ thể phát sinh trên địa bàn để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; không để các hộ gia đình, cá nhân lợi dụng hoạt động xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xem xét, hướng dẫn theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông Nghiệp và Môi trường, đề nghị UBND xã, phường, đặc khu nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Khôi (b/c);
- Lưu: VT, ĐCKSP.Nam.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Duy Khôi